

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3130/2536

นาย ดาบตำรวจ หญิง สุด จิต ร เสกธีระ

โจทก์

นาย ขำ ข่าย ม่าน กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (1), มาตรา 148, มาตรา 296 จัตวา

ในสำนวนคดีก่อน จำเลยทั้งสามในคดีนี้ฟ้องขอให้ห้ามส. และบริวารเกี่ยวข้อง กับที่ดินตามฟ้องซึ่งมีที่ดินพิพาทรวมอยู่ด้วย ส. ให้การว่าที่ดินพิพาทเป็นของตนกับ พี่น้องโดย ได้รับมรดกจากมารดา หมายความว่า ส. กับโจทก์ต่างเป็นเจ้าของร่วมกัน มีฐานะเท่าเทียมกันที่ดิน มิใช่บริวารซึ่งกันและกัน และจำเลยทั้งสามก็ไม่ได้ขอให้ศาลออกคำสั่งบังคับให้โจทก์ปฏิบัติตามคำพิพากษาในคดีแพ่งดังกล่าวในฐานะเป็น บริวารของ ส. เพื่อให้คำพิพากษาคดีดังกล่าวมีผลบังคับแก่โจทก์ด้วยโจทก์จึงมิใช่คู่ ความในคดีแพ่งดังกล่าว ฟ้องของโจทก์ในคดีนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโดยยึดถือที่ดินดังกล่าวด้วยเจตนาเป็น เจ้าของมาเกิน 1 ปีแล้ว โดยได้สร้างบ้านในที่ดินตั้งแต่ปี 2517 และโจทก์เสียภาษี บำรุงท้องที่ด้วยตนเอง จำเลยทั้งสามในคดีนี้เคยฟ้องขับไล่นางสว่างจิตร์ สันตพงษ์ อ้างว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นของจำเลยทั้งสามบังคับคดีขับไล่นางสว่างจิตร์และ บริวาร ปรากฏตามสำเนาคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 387/2525 (ของศาลชั้นต้น) จึง เป็นการโต้แย้งสิทธิโจทก์ขอให้ห้ามจำเลยทั้งสามเข้ามาเกี่ยวข้องกับที่ดินดังกล่าว

จำเลยทั้งสามให้การว่า โจทก์เป็นน้องสาวร่วมบิดามารดาเดียวกับนางสว่างจิตร จำเลยในคดีแดงที่ 387/2525 ซึ่งศาลฎีกาพิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยทั้งสาม ห้ามนางสว่างจิตรและบริวารเข้าเกี่ยวข้องกับ โจทก์ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท ในระหว่างที่จำเลยทั้งสามดำเนินคดีนางสว่างจิตรนั้น โจทก์ทราบเรื่องแต่มิได้โต้แย้ง กลับปล่อยให้คดีถึงที่สุดจึงขาดอายุความ โจทก์อยู่ ในฐานะบริวารหรือเพียงผู้อาศัย เท่านั้นไม่มีอำนาจฟ้องและโจทก์ครอบครองที่พิพาทหลังจากอ่านคำพิพากษากฎีกามา ไม่เกิน 1 ปี ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์และจำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์และจำเลยทั้งสามฎีกา

ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาโจทก์ถึงแก่กรรมนางสาวประทุม เสกธีระ ยื่น คำร้องขอเข้ามาเป็นคู่ความแทนโจทก์ศาลฎีกามีคำสั่งอนุญาต

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า ที่ดินพิพาทในคดีนี้เป็นที่ดิน แปลงเดียวกับที่ดินพิพาทในคดีแพ่งหมายเลขดำที่296/2524 หมายเลขแดงที่ 387/2525 ของศาลชั้นต้นระหว่าง จำเลยทั้งสามคดีนี้เป็นโจทก์ นางสว่างจิตร สันต พงษ์เป็นจำเลย ซึ่งคดีดังกล่าวศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยทั้งสาม ในคดีนี้ ห้ามนางสว่างจิตรและบริวารเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาท นางสว่างจิตรเป็นผู้ ร่วมบิดามารดากับโจทก์คดีนี้ ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยมีว่า ฟ้องของโจทก์เป็นฟ้องซ้ำ กับคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 387/2525 ของศาลชั้นต้นหรือไม่ เห็นว่าในสำนวนดังกล่าวจำเลยทั้งสามในคดีนี้ฟ้องขอให้ห้ามนางสว่างจิตรและบริวารเกี่ยวข้องกับที่ดิน

ตามฟ้องซึ่งมีที่ดินพิพาทรวมอยู่ด้วย นางสาวจิตรให้การว่าที่ดินดังกล่าวเป็นของตนเอง กับพี่น้องโดยได้รับมรดกมาจากมารดาหมายความว่านางสาวจิตรกับโจทก์ต่างเป็นเจ้าของ ร่วมกันมีฐานะเท่าเทียมกันที่ดินมิใช่บริวารซึ่งกันและกันจำเลยทั้งสามก็ไม่ได้ขอให้ศาลออกคำสั่งบังคับให้โจทก์ปฏิบัติตามคำพิพากษาในคดีแพ่งดังกล่าวในฐานะเป็นบริวารของนางสาวจิตรเพื่อให้คำพิพากษาคดีดังกล่าวมีผลบังคับแก่โจทก์ด้วย โจทก์จึงมิใช่คู่ความในคดีแพ่งดังกล่าวแล้ว ฟ้องของโจทก์จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำกับคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 387/2525 ของศาลชั้นต้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(อัมพร ทองประยูร-สกล เหมือนพะวงศ์-โสภณ จันทรมะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ